

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2517/2534	ธนาคารทหารไทย จำกัด	โจทก์
	นายเลิศ จิตติวานิชย์	ผู้ร้อง
	บริษัทสยามปาเก้อิมพอร์ต	แอนด์
	เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 769 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 287

การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนำให้จำเลยผู้จำนำเข้าเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจำนำยอมเป็นการยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา 769 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิจำนำของผู้ร้องจึงระงับสิ้นไปตามมาตราดังกล่าว ผู้ร้องจึงมิใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำที่จะร้องขอคืนส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287 ได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง แล้วโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยยอมชำระเงิน ๓๔,๘๘๓,๓๓๖.๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนแก่โจทก์ โดยจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หากผิดนัด จำเลยยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที โดยยึดที่ดินจำนองโฉนดเลขที่ ๑๓๔๖๓ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร รวม ๑๓ เครื่อง ที่
จำนองไว้กับโจทก์ ขยายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ จำเลย
ยอมให้ยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ขยายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ ศาลชั้นต้น
พิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้ตามที่โจทก์ขอ โจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์สินต่าง ๆ ของจำเลยรวม ๓๔ รายการ เพื่อขยายทอดตลาดเอาเงิน
ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยเป็นหนี้ค่าขายลดเช็คพร้อมดอกเบี้ยถึงวันยื่นคำร้อง
แก่ผู้ร้องเป็นจำนวน ๔,๘๖๗,๑๔๙ บาท จำเลยได้นำเครื่องจักรตามบัญชีทรัพย์สินที่ยึด
ลำดับที่ ๑๑ ถึง ๓๔ ยกเว้นลำดับที่ ๓๓ ของจำเลยมาจำนำไว้กับผู้ร้องเพื่อประกันหนี้
ดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ส่งมอบเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่ผู้
ร้องแล้ว แต่จำเลยได้เช่าเครื่องจักรดังกล่าวจากผู้ร้องไปใช้งานต่อไป โดยที่ผู้ร้องยัง
ไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลย และผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนำทรัพย์สินของจำเลยที่
โจทก์นำยึดไว้ จึงขอให้กันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนำดังกล่าว
จำนวน ๔,๘๖๗,๑๔๙ บาท มิให้ถูกบังคับชำระหนี้แก่เจ้าหนี้อื่น

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องกับจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันสัญญาจำนำ
ทรัพย์สินระหว่างจำเลยกับผู้ร้องเป็นการฉ้อฉลเพื่อป้องกันมิให้โจทก์หรือเจ้าหนี้อื่นมี
โอกาสบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลย ทั้งผู้ร้องได้ยินยอมให้ทรัพย์สินที่จำนำ
กลับไปสู่การครอบครองของจำเลยแล้ว สัญญาจำนำจึงไม่สมบูรณ์ ขอให้ยกคำร้อง
ของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจำนำระหว่างจำเลยกับผู้ร้องเป็น
นิติกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อฉ้อฉลเจ้าหนี้อื่น ๆ ไม่มีผลบังคับ ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจำนำระหว่างจำเลยกับผู้ร้องเป็น
นิติกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อฉ้อฉลเจ้าหนี้อื่น ๆ ไม่มีผลบังคับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางได้สวนได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๕ จำเลย
จำนำเครื่องจักรตามบัญชีทรัพย์สินที่ยึดลำดับที่ ๑๑ ถึง ๓๔ ยกเว้นลำดับที่ ๓๓ ไว้กับผู้
ร้อง แล้วผู้ร้องให้จำเลยเช่าเครื่องจักรดังกล่าวกลับคืนไปใช้ในการผลิตสินค้าของ
จำเลย ต่อมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน
ของจำเลยรวมทั้งเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาที่จำเลยยังมิได้ชำระให้แก่โจทก์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ร้องมีสิทธิขอ
กันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๗ หรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า การที่ผู้ร้องยอมให้จำเลยครอบ
ครองทรัพย์สินของจำเลยที่จำนำไว้กับผู้ร้องโดยอาศัยสิทธิการเช่า ไม่ทำให้การจำนำ
ระงับสิ้นไป ผู้ร้องจึงชอบที่จะมีสิทธิขอกันส่วนของผู้ร้องได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การ
ที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนำให้จำเลยเช่าเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจำนำ ย่อมเป็นการ
ยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำตามความหมายของ
บทบัญญัติ มาตรา ๗๖๙(๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิจำนำของผู้
ร้องจึงระงับสิ้นไปตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวผู้ร้องมิใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำที่จะ
ร้องขอกันส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ได้

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันณะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

ศาลแพ่ง - นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร

ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ